

## RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5085750-70.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MICHELLE BRANDÃO DE SOUSA PINTO

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: ROBERTA MARQUES VASCONCELLOS

**MEDIDA DE URGÊNCIA - DIREITO CONSTITUCIONAL - DIREITO À SAÚDE - FORNECIMENTO DE APARELHO DE PRESSÃO POSITIVA CONTÍNUA EM VIAS AÉREAS (CPAP) COM UMIDIFICADOR E MÁSCARA NASAL - SÍNDROME DA APNEIA OBSTRUTIVA DO SONO LEVE - AUSÊNCIA DE RISCO IMEDIATO À VIDA - MEDIDA DE URGÊNCIA DA UNIÃO FEDERAL CONHECIDA E PROVIDA - DECISÃO DA ORIGEM REFORMADA.**

### ACÓRDÃO

A 7ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso de medida de cautelar da União Federal, para reformar a decisão proferida no Ev. 9 dos autos originários nº 5079610-20.2024.4.02.5101. Sem condenação em custas ou honorários sucumbenciais, haja vista tratar-se de mero incidente processual. A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019). Intimem-se. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao Juizado de origem, com a devida baixa. É como voto, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 05 de fevereiro de 2025.

5085750-70.2024.4.02.5101

510015298638 .V4

## RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5085750-70.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL MICHELLE BRANDÃO DE SOUSA PINTO

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: ROBERTA MARQUES VASCONCELLOS

### RELATÓRIO

Trata-se de recurso de medida cautelar interposto pela União em face da decisão proferida pelo Juízo da 15ª Vara Federal do Rio de Janeiro, nos autos do processo nº 5079610-20.2024.4.02.5101 (Ev. 9), que deferiu a tutela de urgência solicitada pela parte autora, consistente em determinar que os réus forneçam, solidariamente, o Aparelho CPAP automático com umidificador e máscara nasal tamanho M, de acordo com o documento médico, no prazo de 30 (trinta) dias.

Sustenta a recorrente, em síntese, que não estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência, a existência de alternativas terapêuticas fornecidas pelo SUS e, subsidiariamente, que o cumprimento da obrigação seja direcionado ao ente competente, Estado ou Município, bem como que haja ressarcimento à União.

O efeito suspensivo requerido pela recorrente foi concedido em decisão do Ev. 13.

Sem contrarrazões.

É o relato do necessário.

### VOTO

A Constituição Federal, em seu art. 196, dispõe que a saúde é direito de todos e dever do Estado, do que decorre, em princípio, uma solidariedade entre os entes federativos, no que diz respeito à sua prestação. Esse regime de responsabilidade solidária instituído pela Constituição inclui, porque indissociável do dever constitucional de todos os entes federativos de

assegurar o direito fundamental à saúde, o fornecimento gratuito de medicamentos e insumos, além da realização de exames e procedimentos às pessoas que não tenham condições financeiras para o custeio.

Inicialmente, parece-me que, uma vez constatada a necessidade de um tratamento médico para uma pessoa que não tenha condições de custeá-lo, em princípio se impõe ao Estado, em regime de solidariedade entre os entes federativos das três esferas, uma atuação positiva, no sentido de propiciar o tratamento exigido para a preservação de sua saúde, não havendo, neste tocante, margem de discricionariedade para o administrador, senão vinculação que decorre do art. 196 da Constituição Federal.

Ao que se constata dos documentos médicos juntados em Ev. 1.2, fl. 13 dos autos principais e Ev. 8.2 dos presentes autos, a autora é portadora de Apneia Obstrutiva do Sono de grau leve, em comorbidade com hipertensão arterial sistêmica de difícil controle, sendo indicado o uso de Aparelho de Pressão Positiva Aérea Contínua (CPAP).

Conforme parecer do NAT em EV. 7 dos autos originários, o aparelho CPAP com umidificador e máscara nasal estão indicados ao quadro da autora, mas não estão padronizados no SUS, nem foram avaliados pela CONITEC, não havendo PCDT publicado para a Apneia Obstrutiva do Sono. Informa-se, ainda, no parecer:

*O CPAP não é um item dispensado pelo MS diretamente aos pacientes, mas sim financiado para entidades públicas (Secretarias de Saúde, hospitais, etc.) e privadas sem fins lucrativos (entidades beneficentes), cabendo à entidade solicitante a sua devida alocação e manutenção junto aos pacientes que necessitam de terapia suportada pelo equipamento5.*

*Em consulta ao Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS, também não foi identificado código de fornecimento ambulatorial do CPAP, constando apenas procedimento associado que visa a prestação de assistência domiciliar realizada pelo enfermeiro(a), médico(a) e/ou fisioterapeuta para orientar aos pacientes submetidos à ventilação nasal intermitente de pressão positiva, quanto ao uso correto do ventilador bofeável e na avaliação mensal desses pacientes pelo serviço especificamente cadastrado para prestar essa assistência. Dessa forma, não foi identificada via de acesso administrativo/ambulatorial que forneça o dispositivo CPAP para apneia do sono, bem como não foram identificados outros equipamentos fornecidos que possam ser sugeridos em alternativa.*

*Destaca-se que o aparelho de pressão aérea contínua positiva (CPAP) e máscara nasal possuem registros ativos na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, sob diversas marcas comerciais.*

Contudo, em que pese haver possibilidade de piora das comorbidades da parte autora, conforme a literatura médica, pela não utilização do aparelho, não há perigo de dano ou o perigo de dano eminente pelo provimento jurisdicional, na medida em que a apneia é leve.

Assim, em um juízo de cognição sumária compatível com o momento processual, tenho que não estão presentes os elementos necessários para a concessão da tutela de urgência.

Destaco que, após a decisão que deferiu o efeito suspensivo ao recurso da União, nada foi acrescentado aos autos que modificasse o entendimento ali manifestado.

Ante o exposto, voto no sentido de **CONHECER e DAR PROVIMENTO** ao recurso de medida de cautelar da União Federal, para reformar a decisão proferida no Ev. 9 dos autos originários nº 5079610-20.2024.4.02.5101. Sem condenação em custas ou honorários sucumbenciais, haja vista tratar-se de mero incidente processual. **A presente decisão foi REFERENDADA pelos demais integrantes da 7ª Turma Recursal, conforme artigo 7º, IX, alínea b, do Regimento Interno das Turmas Recursais da 2ª Região (Resolução nº TRF2-RSP-2019/00003, de 8 de fevereiro de 2019).** Intimem-se. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao Juizado de origem, com a devida baixa. É como voto.